

Onderwerp: RE: SGR 24 / 1777

Van: JZ <JZ@nationaleombudsman.nl>

Datum: 11-6-2026, 09:31

Aan: Stichting de Verbeelding <info@vrbldng.nl>

Geachte heer Hoogerkamp,

Dank voor uw bericht.

Op uw verzoek heb ik – uit coulance – gekeken naar de gebezigde berekening in de zaak SGR 24 / 1777 (No zaaknummer 2011121). Ik ben van mening dat u gelijk heeft en dat wij inderdaad één dag te weinig hebben berekend voor de uit te betalen dwangsom. Wij hebben destijds €1900 betaald, waar dit €2000,- had moeten zijn. Zie hieronder de herberekening.

Berekening op grond van artikel 8:55b Awb en de uitspraak van 4 januari 2024

Partijen zijn het eens dat de twee-weken termijn van de rechter begon te lopen op 5 januari 2024 (één dag na de uitspraak).

Wederpartij stelt zich op het standpunt dat de twee-weken termijn eindigt op 18 januari, zodat op 19 januari de dwangsom begint te lopen. De No stelt dat de termijn eindigt op 19 januari en dat de dwangsom op 20 januari begint te lopen.

Een herberekening wijst uit dat de wederpartij gelijk heeft in deze. Twee weken zijn 10 werkdagen. 5 januari 2024 is de 1^e werkdag. Als men doortelt is 18 januari de 10^e werkdag en daarmee de laatste dag van de door de rechter gestelde termijn van twee weken.

Ik benadruk dat wij uit coulance de door u gestelde (pragmatische) route kiezen en niet de juridisch procedurele route. Bij enig beroep op een vergoeding van kosten, zullen we de juridisch juiste route volgen (civiele rechter).

Kunt u de gegevens aanleveren voor het uitbetalen van het bedrag van €100,-?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Smahane Karroumi
Senior Juridisch adviseur



**nationale
ombudsman**



**kinder
ombudsman**



**veteranen
ombudsman**

